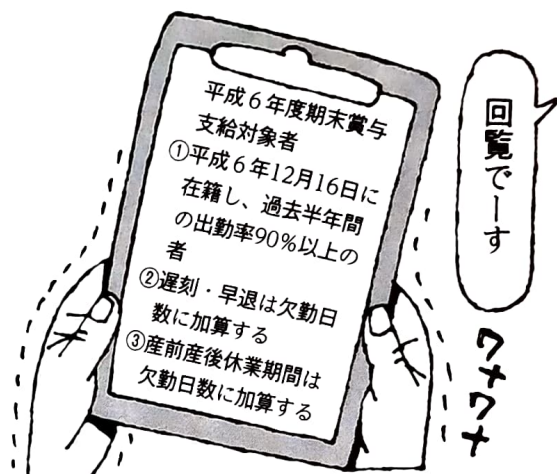


事案

Y学校において事務職として勤務するXは、産前産後休業を取得し、その後、育児のために勤務時間の短縮を請求して時短勤務をしていた。

Y学校では、給与規程において賞与が支給されるためには90%以上の出勤が必要とする条項(90%条項)があり、Xは、産前産後休業日数や時短勤務時間が欠勤扱いとされ、賞与が不支給となった。

このため、Xは、これらの法律で認められている休業等を欠勤に算入することは、労働基準法や育児・介護休業法の趣旨に反するとして賞与の支払いを求め訴えた。



争点・結論

争点	賞与を支給するか不支給とするかの要件を判断する際に、育児休業等を取得した日数を欠勤として扱い、賞与自体を不支給とする規定は有効か。
結論	無効である。

POINT

労働基準法65条および育児休業法10条の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、公序に反するものとして無効となる。

判旨

産前産後休業を取得し、または勤務時間の短縮措置を受けた労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。

ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。Y学校の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書は、

給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。

本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利および育児休業法10条を受けて育児休業職規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、労働基準法65条および育児休業法10条の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。

〔……中略……〕

前記事実関係によれば、〔……中略……〕上記権利等の行使に対する事実上の抑止力は相当強いものとみるのが相当である。そうすると、本件90%条項のうち、出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に産前産後休業の日数および勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は、上記権利等の行使を抑制し、労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるというべきである。

〔……中略……〕

上記各計算式（賞与額の計算根拠）の適用に当たっては、産前産後休業の日数および勤務時間短縮措置による短縮時間分は、本件各回覧文書の定めるところに従って欠勤として減額の対象となるというべきである。そして、上記各計算式は、本件90%条項とは異なり、賞与の額を一定の範囲内でその欠勤日数に応じて減額するにとどまるものである。

加えて、産前産後休業を取得し、または育児のための勤務時間短縮措置を受けた労働者は、法律上、上記不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、Y学校の就業規則においても、上記不就労期間は無給とされているのであるから、本件各除外条項は、労働者の上記権利等の行使を抑制し、労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められず、これをもって直ちに公序に反し無効なものということとはできない。

解説

この判例では、賞与が支給してもらえるか、もらえないかの支給要件をみる際には、産前産後休業等の日数を欠勤扱いとするのは無効とされています。ただし、賞与の金額を計算するに当たって、休業等の日数に応じた減額をすることについては有効であるとされています。

確認問題

Q 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。(H22選C)

A 公序に反するもの